



ACORDO COMERCIAL 2005

C. 2059

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador: TOMASIA RODRIGUES

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor: TERMOLAR S/A

CNPJ:

INSC:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

DDD/Fone:

Fax:

E-mail:

Telefone (Escritório):

Telefone (Gerente):

Telefone (Vendedor):

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição:

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deverá ser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Tipo de Prazo:

Forma de Pagamento:

Prazo em dias: 60 dias

Incidência: TOTAL DA NOTA FISCAL

4. Condições da Nota Fiscal

Destaca desconto na NF: () sim () não

Frete: CIF () Frete: FOB ()

Atualização da Tabela de Preços Pré aviso ____ dia(s).

Observações:

1. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.
2. O fornecedor deverá diferenciar suas tabelas refletindo plenamente as diferenças de alíquotas de ICMS as diversas regiões do país.

5. Acordos Comerciais

Tipo: FIDELIDADE (3) % Centralização: () % Trocas: (2) %

Distribuição: () % Crescimento: () %

Forma de Pagamento: DESCONTO NA DUPLICATA

6. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1: () DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL

Opção 2: () TROCA FÍSICA DE PRODUTO

7. Contratação de Promotores

LOJAS:

8. Degustadoras

LOJA:

9. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO N° DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL, DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

10. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deverá providenciar a autorização junto a rede bancária, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

11. Participação Cooperativa em Eventos Especiais

Meio de Recebimento:

() - Verba

() - Bonificação

() - Desconto no Pagamento de Duplicata

Tipo de Evento:

Evento de Aniversário.....: R\$ _____
Inauguração de loja.....: R\$ _____
Reinauguração de loja.....: R\$ _____
Anúncios.....: R\$ _____
Encartes.....: R\$ _____
Incentivo de Vendas.....: R\$ _____
Especiais de Época.....: R\$ _____

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, **SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA**, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 - centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada **COMPRADORA** e, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na cidade de _____, UF: _____, denominado **FORNECEDOR**, celebram o presente **ACORDO COMERCIAL**, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 - A **COMPRADORA** adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo **FORNECEDOR** de acordo com o pedido e as condições elencadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO:

2.1 - Ao término da vigência do presente **ACORDO COMERCIAL**, será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 - As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 - É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 - Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a **COMPRADORA** para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguaiana - RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

3.4 - Nos casos de pagamento em carteira, todos os problemas de informações cadastrais fornecidas erroneamente pelo **FORNECEDOR** serão de sua inteira responsabilidade.

3.5 - A **COMPRADORA** fica desde já autorizada pelo **FORNECEDOR** a proceder o desconto no pagamento de seus créditos de qualquer importância faturada a maior do que aquela constante no ANEXO 1.

4. CLÁUSULAS GERAIS:

4.1 - A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acordo entre a **COMPRADORA** e o **FORNECEDOR** referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitida, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 - O recebimento das mercadorias pela **COMPRADORA** fica condicionado ao fiel cumprimento pelo **FORNECEDOR** de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a **COMPRADORA** rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 - Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido. A correção será feita com base no mesmo índice que o fornecedor aplica na cobrança de seus créditos em atraso.

4.3 - Fica estipulado que toda a responsabilidade, devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o **FORNECEDOR**.

4.4 - O **FORNECEDOR** se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a inanição de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 - Toda a apelo logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do **FORNECEDOR** a **COMPRADORA**, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 - O **FORNECEDOR** concorda em resguardar a **COMPRADORA**, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 - É de responsabilidade exclusiva do **FORNECEDOR** a entrega das mercadorias à **COMPRADORA** no seu local de destino.

VALIDADE: De ____/____/____ até ____/____/____

FORNECEDORA

Cargo:

CPF:

Carimbo da Empresa

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Ismaci Ali Muhi Baklizi